Lembar Jawaban Tugas Keamanan Komputer.

Nanda Syifa Fadhillah
R78 202243502669
Teknik Informatika

Artikel Ilmiah :

1. **Artikel Ilmiah Pertama**

   Artikel ini berjudul : "Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional".

   Informasi Dasar :

   a. Penulis : Mastur.
   b. Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
   c. Penerbit : Jurnal Kosmik Hukum.
   d. Volume & Nomor : Vol. 16, No. 2, Juni 2016.

   Permasalahan :

   Bagaimana Implementasi UU ITE dalam menangani tindak pidana non-konvensional (*cybercrime*) serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya di Indonesia.

   Pembahasan : Artikel ini membahas bahwa kejahatan siber merupakan bentuk pidana baru yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena tidak mengenal batas wilayah (borderless). Pembahasan mencakup aspek yuridis UU ITE sebagai landasan hukum materiil dan formil. Penulis menyoroti bahwa kendala utama implementasinya meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana teknologi forensik, serta sulitnya membuktikan alat bukti elektronik di persidangan.

   Kesimpulan: UU ITE telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, namun implementasinya belum optimal. Dibutuhkan sinkronisasi antara peraturan hukum dengan kesiapan mental aparat serta dukungan fasilitas teknologi yang memadai untuk memberantas kejahatan non-konvensional ini.

2. **Artikel Ilmiah Kedua**

Artikel ini berjudul "Implementasi Penyelesaian Cybercrime dengan Dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kota Surakarta".

Informasi Dasar :

a. Penulis : Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami.
b. Institusi : Manajemen Informatika, STMIK Duta Bangsa Surakarta, Teknik Informatika, STMIK Duta Bangsa Surakarta.
c. Penerbit : GEMA.
d. Volume & Nomor : Vol. 26, No. 48, 2014.

Permasalahan : Penerapan UU ITE dalam penyelesaian perkara kejahatan dunia maya (cybercrime) di wilayah hukum Kota Surakarta.

Pembahasan: Artikel ini menguraikan bahwa di Kota Surakarta, penyelesaian perkara cybercrime tidak melulu berakhir di meja hijau sebagai kasus pidana. UU ITE diimplementasikan secara fleksibel di mana penyelesaian perkara bisa ditempuh melalui jalur gugatan perdata, ganti rugi, maupun arbitrase. Aparat penegak hukum (Polri) di wilayah ini juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak pelapor dan terlapor. Meskipun demikian, kendala utama tetap ditemukan pada sisi pembuktian digital dan perlunya pemahaman teknis yang seragam bagi seluruh jajaran penegak hukum agar hak-hak korban tetap terlindungi secara pasti.

Kesimpulan: Implementasi UU ITE di Surakarta menunjukkan bahwa undang-undang ini mampu menjadi dasar bagi berbagai jalur penyelesaian hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dengan tetap memberikan ruang bagi perdamaian melalui jalur persuasif oleh kepolisian.

Koran Media Online :

1. **Koran Online Pertama**

Koran ini berjudul "Ini Dampak Implementasi UU ITE, Indonesia Bergelar 'Negara Setengah Merdeka'"

Penerbit: Detikcom (detikNews)

Tanggal dan Tempat: Kamis, 16 Oktober 2014, RM Tjikini, Jakarta.

Narasumber: Damar Juniarto (Regional Coordinator Safenet).

Reporter : -

Editor : -

Permasalahan: Predikat "Negara Setengah Merdeka" bagi Indonesia akibat tingginya angka kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi melalui Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pembahasan: Dalam diskusi tersebut, Damar Juniarto memaparkan hasil riset Safenet yang menunjukkan bahwa Indonesia masuk kategori negara setengah merdeka karena semakin banyak orang berhadapan dengan hukum akibat mengekspresikan pendapat. Tercatat ada 36 orang terkena UU ITE di tahun 2014 dengan total 66 kasus, termasuk kasus pencemaran nama baik hanya karena penggunaan kata "bajingan" di Facebook. Masalah ini sudah merata dari Aceh hingga ujung timur Indonesia dan menyerang berbagai platform seperti email, blog, hingga Twitter. Dampaknya, masyarakat menjadi takut bersuara di media sosial (chilling effect) dan terjadi krisis narasumber di daerah (seperti Makassar) karena ketakutan menjadi target hukum.

Kesimpulan: Implementasi UU ITE dinilai menciptakan interpretasi hukum yang terlalu terbuka sehingga mengancam kemerdekaan berpendapat warga negara dan menurunkan kualitas demokrasi digital di Indonesia.

2. **Koran Online Kedua**

Koran ini berjudul "Penerapan UU ITE Dapat Digunakan untuk Menyalahgunakan Kuasa".

Penerbit: Gatra.com

Tanggal dan Tempat: Jumat, 12 Juli 2019, Jakarta.

Narasumber: Siti Aminah (Peneliti Hukum The Indonesian Legal Resource Center / ILRC).

Reporter : Ryan Puspa Bangsa.

Editor : Bernadetta Febriana.

Permasalahan: Kerawanan penyalahgunaan Pasal 27 ayat 1 UU ITE sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaan atau pelampiasan dendam, terutama dalam kasus yang melibatkan korban kekerasan seksual.

Pembahasan: Dalam pembahasannya, Siti Aminah menyoroti kasus Baiq Nuril sebagai contoh nyata di mana UU ITE disalahgunakan untuk menjerat perempuan korban kekerasan seksual yang tidak memiliki kuasa di hadapan pelaku. Rekaman yang dibuat oleh korban sebenarnya ditujukan sebagai bukti pembelaan diri karena sistem hukum pidana saat ini belum mengakomodasi pelecehan seksual non-fisik. Siti Aminah menekankan bahwa institusi tempat korban bekerja sering kali tidak memberikan sanksi kepada pelaku karena ketiadaan kewajiban normatif untuk pencegahan kekerasan seksual di internal lembaga. Sebagai solusi, ia mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar terdapat SOP yang jelas, serta mengusulkan agar kasus kekerasan seksual didahulukan pemeriksaannya sebelum memproses tuntutan UU ITE, serupa dengan penanganan kasus korupsi.

Kesimpulan: Implementasi Pasal 27 UU ITE tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat bagi korban kekerasan seksual berisiko menjadi instrumen kriminalisasi balik. Diperlukan reformasi hukum melalui RUU PKS dan perubahan kebijakan penegakan hukum agar pasal ITE tidak digunakan untuk membungkam korban yang sedang mencari keadilan.

Kesimpulan Umum: Paradoks Penegakan Hukum ITE.

Penerapan UU ITE di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan atau paradoks antara tujuan ideal undang-undang dengan realitas di lapangan. Meskipun secara yuridis UU ITE dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam transaksi elektronik, namun dalam praktiknya, undang-undang ini lebih sering muncul dalam kontroversi sosial dan politik.

Kesimpulan Akhir: Implementasi UU ITE di Indonesia saat ini masih membutuhkan evaluasi total agar fungsinya kembali ke tujuan awal: memberikan kepastian hukum dan rasa aman, bukan justru menjadi alat yang mencederai hak konstitusional warga negara dalam berekspresi.